

가용소득만으로 변제하는 경우

변제계획안 간이양식

사 건 20 개회 개인회생

채 무 자

대 리 인

채무자는 별지와 같이 변제계획안을 작성하여 제출하니 인가하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

채무자

(서명 또는 날인)

법원 귀중

변 제 계 획 (안)

20 작성

1. 변제기간

[]년 []월 []일부터 []년 []월 []일까지 []개월간

2. 변제에 제공되는 소득

- (1) 변제기간 동안 월 평균 수입: []원
 (2) 채무자 및 피부양자의 생활에 필요한 생계비: 월 []원
 (3) 채무자의 월 평균 가용소득: []원
 (4) 총 가용소득: []원 (월 평균 가용소득 x 변제 횟수)

3. 일반 개인회생채권에 대한 변제

(1) 월 변제예정액 및 총 변제예정액의 산정

월 실제가용소득을 각 일반 개인회생채권의 원금의 액수를 기준으로 안분하여 산출한 금액을 각 일반 개인회생채권자에게 변제한다. 이를 기초로 산정한 월 변제예정액은 []원이고 총 변제예정액은 []원이다.

☞ 구체적 산정 내역은 별지 개인회생채권 변제예정액표 참조.

(2) 변제율

(가) 원금의 [] % 상당액

☞ 별지 개인회생채권 변제예정액표 중 [총변제예정액을 개인회생채권 합계액으로 나눈 비율] x 100 을 기재하되 소수점 이하는 반올림합니다.

(나) 개인회생절차개시결정일 전달까지의 이자·손해배상금의 합계액의 [] % 상당액

(3) 변제방법

위 (1)항의 변제예정액은 다음과 같이 분할하여 변제한다.

(가) 기간 및 횟수

[]년 []월 []일부터 []년 []월 []일까지 []개월간
 합계 []회

(나) 변제월 및 변제일

① []년 []월 []일부터 변제계획인가일 직전 []일까지 기간

변제계획인가일 직후 최초 도래하는 월의 []일에 위 기간 동안의 변제분을 개인회생절차개시 후 변제계획 인가 전에 적립된 가용소득으로 일시에 조기 변제

② 변제계획인가일 직후 최초 도래하는 월의 []일부터 []년 []월 []일까지 해당 기간 매월 []일에 변제

4. 변제금원의 회생위원회에 대한 임치 및 지급

채무자는 위 3항에 의하여 개인회생채권자들에게 변제하여야 할 금액을 개시결정 시 통지되는 개인회생위원의 예금계좌 { []은행 계좌번호 [] }에 순차 임치하고, 회생위원은 이를 즉시 개인회생채권자들이 신고한 예금 계좌에 송금하는 방법으로 지급한다. 계좌번호를 신고하지 않은 개인회생채권자에 대하여는 변제액을 적립하였다가 이를 연 1회 개인회생사건이 계속되

어 있는 지방법원에 공탁하여 지급할 수 있다.

☞ 개인회생위원의 예금계좌는 신청 당시에는 알 수 없으므로 공란으로 두었다가 추후 보완합니다.

5. 면책의 범위 및 효력발생시기

채무자가 개인회생채권에 대하여 이 변제계획에 따라 변제를 완료하고 면책신청을 하여 면책결정이 확정되었을 경우에는, 이 변제계획에 따라 변제한 것을 제외하고 개인회생채권자에 대한 채무에 관하여 그 책임이 면제된다. 단, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제625조제2항 단서 각호 소정의 채무에 관하여는 그러하지 아니하다.

개인회생채권 변제예정액표

1. 기초사항

(단위: 원)

월 평균 가용소득		월 회생위원 보수	
(A) 월 실제 가용소득		(B) 변제 횟수	(C) 총 실제 가용소득

2. 채권자별 변제예정액의 산정내역

(단위 : 원)

채권 번호	채권자	개인회생채권액(원금)	월 변제예정액	총 변제예정액
합 계				

3. 변제율: 원금의 []% 상당액 ➡ [총변제예정액을 개인회생채권 합계액으로 나눈 비율] × 100 을 기재하되 소수점 이하는 반올림합니다.